

[별표 14의5]<신설 1995.7.1, 1999.4.30>

전문학원 지정취소 또는 기능검정의 정지기준(제38조의17제1항관련)

| 위 반 사 항                                                    | 적 용 법 조<br>(도로교통법) | 처 분 기 준 |         |         |
|------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|
|                                                            |                    | 1차위반    | 2차위반    | 3차위반    |
| 1.전문학원이 지정기준에 적합하지 아니하게 된 때                                | 법 제71조의 10제1항제1호   | 지정취소    |         |         |
| 2.설립자 또는 학감이 중 요사항 변경승인을 얻 지 아니한 때                         | 법 제71조의 10제1항제2호   | 지정취소    |         |         |
| 3.학감이 기능검정에 합 격하지 아니한 사람에 게 수료증을 교부한 때                     | 법 제71조의 10제1항제3호   | 지정취소    |         |         |
| 4.학감이 기능검정이 정 지된 기간중 기능검정 을 실시한 때                          | 법 제71조의 10제1항제4호   | 지정취소    |         |         |
| 5.자동차운전학원의 등록 이 취소된 때                                      | 법 제71조의 10제1항제5호   | 지정취소    |         |         |
| 6.학감이 강사가 아닌 사 람으로 하여금 학과 또 는 기능교육을 실시하 게 한 때              | 법 제71조의 10제2항제1호   | 검정정지 3월 | 검정정지 6월 | 지정취소    |
| 7.학감이 기능검정원이 아닌 사람으로 하여금 기능검정을 실시하게 한 때                    | 법 제71조의 10제2항제1호   | 검정정지 3월 | 검정정지 6월 | 지정취소    |
| 8.학감이 자동차운전에 관한 학과 및 기능교육 을 수료하지 아니한 사 람에게 기능검정을 실 시하게 한 때 | 법 제71조의 10제2항제2호   | 검정정지 6월 | 지정취소    |         |
| 9.기능검정원이 허위로 기능검정시험의 합격사 실을 증명한 때                          | 법 제71조의 10제2항제3호   | 검정정지 1월 | 검정정지 2월 | 검정정지 3월 |
| 10.학감·부학감·기능검정 원 또는 강사가 연수 교육을 이수하지 아니 한 때                 | 법 제71조의 10제2항제4호   | 검정정지 1월 | 검정정지 2월 | 검정정지 3월 |
| 11.설립자 또는 학감이                                              | 법 제71조의            | 검정정지10일 | 검정정지20일 | 검정정지 1월 |

|                                                            |                  |                                            |         |         |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------|---------|
| 보고 또는 자료제출을 하지 아니하거나 허위의 보고나 자료를 제출한 때                     | 10제2항제5호         |                                            |         |         |
| 12.설립자·학감 기타 전문학원의 직원이 관계 경찰공무원의 출입·검사를 거부·방해 또는 기피한 때     | 법 제71조의 10제2항제6호 | 검정정지 1월                                    | 검정정지 2월 | 검정정지 6월 |
| 13.설립자 또는 학감이 시정지시등에 따르지 아니한 때                             | 법 제71조의 10제2항제7호 | 검정정지 1월                                    | 검정정지 2월 | 검정정지 6월 |
| 14.전문학원을 졸업하고 운전면허를 받은 사람이 연간사망자있는 교통사고를 야기한 건수가 기준을 초과한 때 | 법 제71조의 10제2항제8호 | 영 제49조의7제1호의 규정에 의한 기준치 0.2%초과시마다 검정정지 10일 |         |         |
| 15.전문학원을 졸업하고 운전면허를 받은 사람이 연간 중요 교통법규를 위반한 건수가 기준을 초과한 때   | 법 제71조의 10제2항제8호 | 영 제49조의7제2호의 규정에 의한 기준치 20%초과시마다 검정정지 10일  |         |         |

- (주) 1. 위반사항이 중복된 때에는 위반의 경중에 따라 중한 것의 처분을 1/2까지 가중하되, 그기간은 각 위반사항에서 정한 처분기준의 장기를 합산한 기간을 초과할 수 없다.
2. 처분기준횟수는 처분하려는 사유가 발생한 날부터 과거 2년이내의 것을 기준으로 한다.